

Nr. 173 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 15. Juni 1935

R 43 II/496, Bl. 121–122 Umdruck¹

*Beginn:
Beginn:*

Eilt!

Betrifft: Durchführung des § 4 des Reichsstatthaltergesetzes vom 30. Januar 1935².

Die Beauftragung des Reichsstatthalters mit der Führung der Landesregierung nach § 4 des Reichsstatthaltergesetzes ist zunächst für die Länder Sachsen und Hessen durchgeführt³; für die Länder Württemberg, Baden und Thüringen habe ich bereits entsprechende Vorlagen gemacht⁴.

Die Beauftragung des Reichsstatthalters mit der Führung der Landesregierung bedeutet hinsichtlich der obersten Landesverwaltung den Übergang vom Kollegialsystem zum Präsidialsystem und damit die Herbeiführung der Einheit der Verwaltung in der Reichsmittelinstanz, soweit nicht daselbst Reichssonderbehörden bestehen⁵.

Die Stellung des Reichsstatthalters als alleinigen Führers der Landesregierung bedarf dringend einer näheren Regelung. Ich beabsichtige diese durch die anliegende „Erste Durchführungsverordnung zum Reichsstatthaltergesetz“ und einen diese Durchführungsverordnung ergänzenden gleichfalls beigefügten Runderlaß zu treffen⁶.

Es wäre an sich erwünscht, den Erlaß nebst Ergänzungsbestimmungen erst dann herauszubringen, wenn für die Mehrheit der Länder die Neuregelung gemäß § 4 des Reichsstatthaltergesetzes getroffen ist, d. h. wenn auch für die Länder, für die ich die Vorlage gemacht habe, der Reichsstatthalter mit der Führung der Landesregierung beauftragt ist.

Sollte der Führer und Reichskanzler aber zunächst noch davon absehen, die Reichsstatthalter in Württemberg, Baden und Thüringen mit der Führung der Landesregierung zu beauftragen, so würde ich meine Bedenken gegen den sofortigen Erlaß der Durchführungsverordnung zurück-

¹ Konzept in: R 18/5437, S. 143–149. Weiteres Umdruckexemplar und Entwurfsfassungen der anliegenden DVO: R 18/5442, S. 297 ff. Vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30511.

² RGBl. I S. 65; s. Dok. Nr. 85 P. 2. Wortlaut von § 4 zit. in Dok. Nr. 88 Anm. 4.

³ Zum 1. 3. 35 hatte Hitler die RStH Martin Mutschmann und Jakob Sprenger mit der Führung ihrer Landesregierungen in Sachsen bzw. Hessen beauftragt; R 43 II/1379, 1383. Der bisherige sächsische MinPräs. Manfred Frhr. v. Killinger wurde in den einstweiligen Ruhestand versetzt, der hessische StM Philipp W. Jung wechselte als RegPräs. und Stv. des RKom. für die Rückgliederung des Saarlandes nach Saarbrücken; R 43 II/496, Bl. 196.

⁴ Am 2. 5. 35 hatte Frick unter Berufung auf das Ergebnis seines FV vom 19. 4. dem StSRk die ausfertigungsreifen Urkunden über die Beauftragung: 1. des RStH Robert Wagner mit der Führung der Landesregierung in Baden, 2. des RStH Wilhelm Murr mit der Führung der Landesregierung in Württemberg, 3. des RStH Fritz Sauckel mit der Führung der Landesregierung in Thüringen zugeleitet. Die bisherigen Ministerpräsidenten Walter Köhler/Karlsruhe, Christian Mergenthaler/Stuttgart und Wilhelm Marschler/Weimar sollten in ihren Ämtern als Fachminister verbleiben; R 43 II/496, Bl. 259–277. Hitler hatte die Urkunden am 9. 5. unterschrieben, aber ihre Absendung vorläufig angehalten. Als ihn Lammers bei seinem Vortrag am 31. 5. wieder darauf ansprach, verblieb es bei der Weisung, die Urkunden dürften vorerst nicht ausgehändigt werden; er wolle zunächst noch mit den drei Reichsstatthaltern persönlich sprechen. Von diesem Sachstand war Frick durch Lammers am 4. 6. verständigt worden; ebd. Bl. 278.

⁵ Hierzu eingehend Dok. Nrr. 134 und 135.

⁶ R 43 II/496, Bl. 123–125. Der DVO-Entwurf ist ausführlich referiert bei: BACHNICK S. 238–240. Er deckte sich inhaltlich weitgehend mit dem Entwurf des gescheiterten „Gesetzes über die Neuordnung der Landesregierungen der außerpreußischen Länder“ vom April 1935; Dok. Nr. 135 Anm. 11.

stellen müssen, da wenigstens in den beiden Ländern, in denen der Reichsstatthalter Landesregierung ist, die Klarstellung von Zweifelsfragen in der Organisation der Landesregierung dringlich ist⁷. Außerdem besteht bei verschiedenen Reichsressorts das Bestreben, innerhalb ihres Geschäftsbereichs eine durchgreifende organisatorische Neuordnung mit dem Ziele der Herauslösung der nachgeordneten Verwaltung aus dem Geschäftsbereich der Landesregierung, also auch des Reichsstatthalters (als Landesregierung), vorzunehmen. Dies würde bedeuten, daß die gewonnene Einheit der Verwaltung, die ihren Ausdruck in der Person des Reichsstatthalters als Führer der Landesregierung findet, wieder verloren geht. Diesem Bestreben der Ressorts – es handelt sich vor allem um die Landwirtschaftsverwaltung und um die Kultusverwaltung – liegt nicht zuletzt die heutige Unklarheit im Aufbau der Reichsmittelinstanz (Verhältnis des Reichsstatthalters als Führer der Landesregierung zu den Landesministern; bunte Verschiedenheit in Gliederung und Geschäftsverteilung bei den einzelnen Landesregierungen) zugrunde. Die Verwirklichung dieser zwar verständlichen, der Einheit der Verwaltung in der Mittelinstanz aber abträglichen Bestrebungen der Ressorts konnte ich bisher nur dadurch verhindern, daß ich auf die von mir binnen Kürze beabsichtigte einheitliche Neugestaltung der Reichsmittelinstanz hinwies. Hinsichtlich der Wünsche des Herrn Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft darf ich auf dessen Ausführungen vom 16. April 1935⁸ Bezug nehmen, die Sie mir mit Schreiben vom 4. Mai 1935 – Rk. 3154 – zugänglich machten, sowie auf meine Stellungnahme hierzu vom 3. Juni 1935 – I 665/5406 – Inzwischen ist der Herr Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft in einem abschriftlich beigelegten Schreiben vom 27. Mai 1935 erneut bei mir vorstellig geworden⁹.

Ich bitte deshalb, dem Führer und Reichskanzler die Angelegenheit vorzutragen. Schon im Interesse eines einheitlichen Aufbaues der Landesregierungen der größeren Länder als Reichsmittelinstanz wäre es erwünscht, wenn die Reichsstatthalter in Württemberg, Baden und Thüringen alsbald mit der Führung der Landesregierung beauftragt würden¹⁰ und für Bayern die von mir vorgeschlagene Zwischenlösung der Ernennung der Minister Siebert und Wagner zu Chefs der zur Zeit verwaisten Verwaltungen (Wirtschaft und Kultus) getroffen würde¹¹. Damit wäre die Grundlage für die einheitliche Reichsmittelinstanz geschaffen.

Der Stellvertreter des Führers hat sich mit der Verordnung und den sie ergänzenden Durchführungsbestimmungen einverstanden erklärt¹².

Frick

⁷ Der vorstehende Satz in ganzer Länge vom Referenten MR Wienstein unterstrichen, am Rand ein Fragezeichen von der Hand Lammers'. Diese fast ultimative Absichtserklärung Fricks ist als Versuch zu sehen, gleichsam in einer Flucht nach vorn Hitler die Dringlichkeit der bisher immer nur hinausgeschobenen Entscheidung in Sachen Reichsreform nochmals vorzustellen; vgl. auch Dok. Nr. 114.

⁸ Dok. Nr. 142.

⁹ Erwähnte Schreiben s. Dok. Nr. 142 Anm. 9.

¹⁰ Am 20. 6. 35 trug Lammers diese Angelegenheit Hitler erneut vor, jedoch wiederum mit dem Ergebnis, daß die Urkunden einstweilen nicht ausgehändigt werden dürften. Einen letzten, ebenso vergeblichen Versuch machte Lammers am 31. 7. auf dem Obersalzberg. Danach wurden die Vorgänge von der RkEI unerledigt zu den Akten verfügt; R 43 II/496, Bl. 279 f.

¹¹ Der bayer. Kultusminister Hans Schemm war am 5. 3. 35 tödlich verunglückt, Wirtschaftsminister Hermann Esser am 20. 3. 35 aus seinem Amt entlassen worden; s. Dok. Nr. 142 Anm. 7. Die interimistische Verwaltung der beiden Ministerien hatten StR Boepfle bzw. StS Dauser übernommen, ohne dazu förmlich beauftragt zu sein. Der am 6. 5. dem StSRK übermittelte Vorschlag Fricks auf Betrauung des Innenministers A. Wagner bzw. des MinPräs. Siebert mit der Führung auch dieser Ministerien stieß auf den Widerstand des RStH v. Epp, der die Ernennung Boepfles und Dausers favorisierte, und war am 9. 5. und 31. 5. 35 auch von Hitler vorerst abgelehnt worden; R 43 II/1317, Bl. 24 ff. Auch in der Folge konnte sich Hitler nicht zu einer Entscheidung in der einen oder anderen Richtung durchringen; Näheres s. Dok. Nr. 196.

¹² Nach FV teilte Lammers durch persönliches Schreiben vom 25. 6. 35 Frick mit, „daß der Führer Sie bitten läßt, von dem Erlaß der beabsichtigten Durchführungsverordnung und des sie ergänzenden Runderlasses vorerst abzusehen“; R 43 II/496, Bl. 120, 127. Am 22. 7. ließ Lammers die Vorgänge erneut seiner Vortragsmappe beifügen (ebd. Bl. 127v); sie gelangten vermutlich mit der Angelegenheit Baden – Württemberg – Thüringen am 31. 7. wieder zum Vortrag bei Hitler (o. Anm. 11), wurden jedenfalls wie diese endgültig abgelehnt und zu den Akten verfügt.

Zitierhinweis

Nr. 173 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 15. Juni 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d173>